

Указ об утверждении временного Положения о военной

Указ об утверждении временного Положения о военной цензуре. 1914 г.

Положение о военной цензуре было утверждено императором 20.7.1914 г. (на следующий день после вступления России в I мировую войну) в чрезвычайно-указном порядке и действовало до 1917 г. Оно было довольно мягким: "полная военная цензура" вводилась лишь на театре военных действий, в то время как в тылу действовала "частичная военная цензура", ограниченная почтовой и телеграфной корреспонденцией (как правило, лишь заграничной).

С 1916 г. правительство стало злоупотреблять цензурными полномочиями: из Петроградских газет (Петроград был включен в театр военных действий) стали вычеркиваться резко критические суждения в адрес правительства, не связанные с раскрытием военных тайн. Это вызывало острое недовольство. В то же время в Москве (считавшейся тылом) ничего подобного не было.

Правительствующему Сенату.

Признав необходимым не допускать, по объявлении общей или частичной мобилизации армии, оглашения и распространения, путем печати, почтово-телеграфных сношений и произносимых в публичных собраниях речей и докладов, сведений, могущих повредить военным интересам государства, и одобрив представленный нам по сему предмету особый журнал Совета министров, мы, на основании статьи 87 Основных государственных законов издания 1906 года, повелеваем:

I. Ввести в действие утвержденное нами временное Положение о военной цензуре.

II. Предоставить министру внутренних дел, с соблюдением порядка, определенного в Учреждении Совета министров, воспрещать, по объявлении мобилизации и во время войны, сообщение в речах или докладах, произносимых в публичных собраниях, сведений, касающихся внешней безопасности России или вооруженных ее сил или сооружений, предназначенных для военной обороны страны.

III. Предоставить главнокомандующему^[1] или командующему отдельной армией, в случае необходимости для успеха ведения войны воспрещать на определенный срок собственной властью в подчиненной им местности какие бы то ни было собрания и приостанавливать повременные издания, а также передачу почтовых отправок и телеграмм.

IV. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г.) дополнить статьями 275-2 и 1012-4 следующего содержания.

Ст. 275-2. Виновный в публичном оглашении в речи или докладе, а равно и в распространении посредством печати по объявлении мобилизации или во время войны сведений, касающихся внешней безопасности России или вооруженных ее сил или сооружений, предназначенных для военной обороны страны, вопреки состоявшемуся в установленном порядке воспрещению их оглашения, подвергается:

заключению в тюрьму на время от двух до восьми месяцев.

Сему же наказанию подвергается виновный в возбуждении к прекращению войны в публичной речи или докладе, или в произведениях печати, произнесенных, или выпущенных в свет по объявлении мобилизации, или во время войны.

Ст. 1012-4 . Виновный в непредставлении по объявлении мобилизации или во время войны узаконенного числа экземпляров повременного или неповременного издания в военно-цензурные установления подвергается:

денежному взысканию от пятидесяти до пятисот рублей.

V. Ст. 1213-4 устава уголовного судопроизводства (Св. Зак., т. XVI , ч. 1, по прод. 1912 г .) дополнить примечанием следующего содержания:

Судебное преследование по преступным деяниям, совершаемым посредством печати, предусмотренным статьями 275-2 и 1012-4 Уложения о наказаниях, по объявлении мобилизации или во время войны, возбуждается также и по сообщениям военно-цензурных установлений.

Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежащее распоряжение.

На подлинном собственною его императорского величества рукою подписано: «НИКОЛАЙ[2]».

В Петергофе.

20 Июля 1914 года.

Скрепил: Председатель Совета Министров Статс-Секретарь Горемыкин[3].

На подлинном собственною его императорского величества рукою написано: «БЫТЬ ПО СЕМУ».

В Петергофе.

20 Июля 1914 года.

Скрепил: Председатель Совета Министров Статс-Секретарь Горемыкин .

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННОЙ ЦЕНЗУРЕ.

ГЛАВА I. Общие положения.

Ст. 1. Военная цензура есть мера исключительная и имеет назначением не допускать по объявлении мобилизации армии, а также во время войны оглашения и распространения путем печати, почтово-телеграфных сношений и произносимых в публичных собраниях речей и докладов сведений, могущих повредить военным интересам государства.

Ст. 2. Рассмотрению военной цензуры подлежат: 1) всякого рода произведения тиснения, эстампы, рисунки, фотографические снимки и т. п., предназначенные к выпуску в свет, 2) почтовые отправления и телеграммы и 3) тексты и конспекты речей и докладов, предположенных к произнесению в публичных собраниях.

Ст. 3. Означенные в статье 2 произведения тиснения и пр., почтовые отправления и телеграммы и тексты и конспекты речей и докладов, подлежащие рассмотрению военной цензуры, подвергаются запрещению на основании сего Положения, когда в оных содержатся

сведения, касающиеся внешней безопасности России или вооруженных ее сил или сооружений, предназначенных для военной обороны страны.

Ст. 4. Действию военной цензуры не подлежат:

- 1) Все правительственные издания.
- 2) Все издания академий, университетов и других высших правительственных учебных заведений.
- 3) Все издания на древних классических языках и переводы с сих языков.
- 4) Все издания, подлежащие согласно действующим узаконениям о печати предварительной цензуре, за исключением изданий, предусмотренных ст. 49 сего положения.
- 5) Почтовые отправления и телеграммы, как посылаемые, так и получаемые: а) особами императорской фамилии, б) главнокомандующими или командующими отдельными армиями, в) всеми правительственными учреждениями и должностными лицами, за присвоенной сим учреждениям и лицам печатью, и г) дипломатическими и консульскими представителями иностранных государств.
- 6) Публичные речи и доклады, произносимые во исполнение долга службы или обязанностей звания.

Ст. 5. Для освобождения почтовых отправлений и телеграмм дипломатических и консульских представителей иностранных государств от военной цензуры, таковые отправления и телеграммы должны представляться в почтово-телеграфные учреждения с внешними признаками, указывающими на принадлежность данной переписки дипломатическим представителям.

Ст. 6. Военная цензура устанавливается в полном объеме или частичная.

Военная цензура в полном объеме заключается: 1) в предварительном просмотре произведений тиснения, эстампов, рисунков, фотографических снимков и т. п., предназначенных к выпуску в свет, а также текстов или подробных конспектов речей и докладов, подлежащих произнесению в публичных собраниях, и 2) в просмотре и выемке как внутренних, так и международных почтовых отправлений и телеграмм без соблюдения правил, установленных для сего в статье 368-1 Устава уголовного судопроизводства.

Частичная военная цензура заключается в просмотре и выемке международных почтовых отправлений и телеграмм, а также в просмотре и выемке в отдельных случаях по распоряжению главных начальников военных округов внутренних почтовых отправлений и телеграмм без соблюдения правил, установленных для сего в статье 368-1 Устава уголовного судопроизводства.

Ст. 7. Военная цензура в полном объеме может быть введена лишь на театре военных действий. В прочих местностях может быть введена только частичная военная цензура.

Ст. 8. Военная цензура (ст. 6) вводится или по объявлении мобилизации или с открытием военных действий Высочайше утвержденным положением Совета министров, по совместному представлению министров военного и морского.

Во время войны принятие сей меры предоставляется власти главнокомандующего или командующего отдельной армией в пределах подчиненных им местностей.

Ст. 9. В Высочайше утвержденном положении Совета министров или распоряжении главнокомандующего или командующего отдельной армией о введении военной цензуры в точности определяются местности, на которые распространяется действие ее в полном объеме (ст. 6, ч. 2).

Ст. 10. Действие военной цензуры прекращается с приведением армии на мирное положение или с окончанием войны тем же порядком, коим она была установлена (ст. 8).

Ст. 11. Военному министру по соглашению с министрами внутренних дел и морским предоставляется издавать подробные правила по применению настоящего положения.

На театре военных действий таковое же право предоставляется главнокомандующему или командующему отдельной армией в отношении подчиненных ему местностей.

Ст. 12. Введение военной цензуры не освобождает подлежащие учреждения и власти от исполнения возложенных на них действующими узаконениями обязанностей по надзору за произведениями печати, почтовыми отправлениями и телеграммами, а равно за публичными собраниями.

ГЛАВА II . Об организации установлений военной цензуры.

Ст. 13. В местностях, не входящих в район театра военных действий, установления военной цензуры составляют: 1) главная военно-цензурная комиссия, 2) местные военно-цензурные комиссии и 3) военные цензоры.

Ст. 14. На театре военных действий делами военной цензуры ведают: штабы главнокомандующих, армий, флота и военных округов театра военных действий, по указаниям главнокомандующих или командующих отдельными армиями по принадлежности.

Ст. 15. Главная военно-цензурная комиссия состоит при главном управлении Генерального штаба.

Ст. 16. Главная военно-цензурная комиссия состоит из председателя, членов – по одному от министерств военного, морского, юстиции и иностранных дел и трех от министерства внутренних дел (главного управления по делам печати, главного управления почт и телеграфов и департамента полиции) и секретаря, согласно штата, при сем прилагаемого[4]. Сверх того, в необходимых случаях председателю комиссии предоставляется приглашать в заседания комиссии представителей других ведомств.

Ст. 17. Председатель главной военно-цензурной комиссии и член от военного министерства назначаются военным министром по представлению начальника Генерального штаба. Прочие члены комиссии назначаются подлежащими министрами. Секретарь комиссии назначается начальником Генерального штаба, по представлению председателя комиссии.

Председатель и член от военного министерства подчиняются начальнику Генерального штаба.

Ст. 18. Местные военно-цензурные комиссии учреждаются при военно-окружных штабах в составе председателя, членов – по одному от ведомств военного и морского (в случае необходимости) и трех от ведомства внутренних дел (от местных установлений, наблюдающих

за печатью, от почтово-телеграфного ведомства и местной гражданской администрации) и секретаря, согласно штата, при сем прилагаемого.

Сверх того, в необходимых случаях, председателю комиссии предоставляется приглашать в заседания комиссии представителей других ведомств кроме судебного.

Ст. 19. Председатель местной военно-цензурной комиссии и член от военного ведомства назначаются главным начальником военного округа по его выбору. Прочие члены комиссии назначаются подлежащими министерствами. Секретарь комиссии назначается главным начальником военного округа по представлению председателя комиссии.

Председатель и член от военного ведомства подчиняются начальнику окружного штаба.

Ст. 20. Обязанности военных цензоров возлагаются на местных должностных лиц, наблюдающих за печатью, и на чинов местных почтово-телеграфных учреждений, по соглашению военного начальства с главным управлением по делам печати и начальником почтово-телеграфного округа, по принадлежности.

Кроме того, в необходимых случаях распоряжением главного начальника военного округа для исполнения обязанностей военных цензоров при почтово-телеграфных учреждениях назначаются также офицеры действительной службы; исполнение тех же обязанностей по наблюдению за печатью возлагается на чинов военного и других ведомств, кроме судебного, по соглашению с подлежащими ведомствами.

Ст. 21. Министру внутренних дел предоставляется: 1) командировать, где это окажется необходимым, для надобностей военной цензуры, в состав комитетов по делам печати и для исполнения обязанностей инспекторов по делам печати, должностных лиц, занимающих штатные должности или состоящих по ведомству главного управления по делам печати, а также приглашать по соглашению с подлежащими начальствами должностных лиц других ведомств, но кроме лиц судебного ведомства, 2) в тех учреждениях почтово-телеграфного ведомства, где это окажется необходимым, добавлять, с тою же целью, в действующий в сих учреждениях штат почтово-телеграфных чиновников 1 разряда и 3) назначать указанным должностным лицам (пп. 1 и 2) особое за их труды вознаграждение в порядке, предусмотренном статьею 25 сего Положения.

Ст. 22. Военные цензоры и лица, исполняющие их обязанности, оставаясь в общем порядке службы в подчинении своему непосредственному начальству, в отношении исполнения обязанностей по военной цензуре руководствуются указаниями местной военно-цензурной комиссии.

Ст. 23. Лица, исполняющие обязанности военных цензоров, получают, сверх содержания по занимаемой ими штатной должности, суточные деньги в размере, устанавливаемом главным начальником военного округа, не свыше 3 руб. в сутки.

Ст. 24. Председатели военно-цензурных комиссий, главной и местных, а также и военные цензоры, в случае невозможности совмещения этих должностей с занимаемыми ими штатными должностями, отчисляются от последних и получают содержание в размере окладов, присвоенных последним занимаемым ими должностям. Освобождаемые в таких случаях должности (в военном ведомстве административные) не замещаются до окончания

действия военной цензуры, а лица, их исправляющие – считаются исправляющими эти должности и получают содержание по этим должностям, как вакантным.

Ст. 25. Чрезвычайные кредиты, потребные на покрытие расходов, вызываемых введением военной цензуры вне театра военных действий, открываются подлежащим ведомствам по Высочайше утвержденным положениям Совета министров.

ГЛАВА III . Об обязанностях установлений военной цензуры.

Ст. 26. На главную военно-цензурную комиссию возлагается:

1. Разработка проектов об изменении и дополнении подробных правил по применению сего положения (ст. 11).
2. Разъяснение вопросов, возникающих при применении постановлений о военной цензуре.
3. Наблюдение за деятельностью местных военно-цензурных комиссий.
4. Рассмотрение жалоб, приносимых на действия местных военно-цензурных комиссий, и представление в установленном порядке своих по оным решений на утверждение военного министра.

Ст. 27. На местные военно-цензурные комиссии возлагается:

1. Представление в необходимых случаях на разрешение в главную военно-цензурную комиссию вопросов, по применению постановлений о военной цензуре.
2. Разъяснение военным цензорам вопросов, возникающих при применении постановлений о военной цензуре.
3. Представление главному начальнику военного округа предположений об учреждении должностей военных цензоров, а равно о возложении обязанностей по военной цензуре на лиц других ведомств.
4. Наблюдение за деятельностью подведомственных им должностных лиц (ст. 22).
5. Рассмотрение и разрешение жалоб, приносимых на действия подведомственных им должностных лиц (ст. 22).

Ст. 28. Обязанности военных цензоров изложены в главах IV , VI и V II сего Положения.

Ст. 29. На театре военных действий обязанности главной и местных военно-цензурных комиссий возлагаются соответственно на штабы Главнокомандующих, армий, флота и военных округов театра военных действий.

Ст. 30. Сведения, полученные должностными лицами военно-цензурных установлений при исполнении служебных обязанностей, являются тайной, вверенной им по службе.

За разглашение таковых тайн, служащие по военной цензуре подлежат ответственности на общем основании.

ГЛАВА IV . О военной цензуре произведений тиснения на театре военных действий.

Ст. 31. Военным цензорам вменяется в обязанность не допускать к опубликованию путем печати всякого рода сведений, хотя бы и не предусмотренных правилами, издаваемыми на

основании ст. 11 сего положения, но которые могут, по мнению цензора, оказаться вредными для военных интересов государства.

Ст. 32. Редакторы повременных изданий и лица, ответственные по изданию произведений повременной печати, обязаны представлять местному военному цензору, порядком ниже сего указанным, рукописи и подлинники произведений тиснения (ст. 2, п. 1), предназначенных к выпуску в свет.

Ст. 33. Редакторы повременных изданий могут представлять местному военному цензору, вместо подлинника (ст. 32), отдельные пробные оттиски очередного номера издания с соблюдением, однако, условия, предусматриваемого ст. 37.

Ст. 34. В случае, указанном в предыдущей (33) статье, каждая отдельная статья, известие, рисунок и т. п. должны быть отпечатаны на особой гранке или полосе бумаги, пронумерованных в том последовательном порядке, в каком они должны быть отпечатаны в предполагаемом к выпуску номере издания.

Ст. 35. На просмотр должны быть представляемы также предполагаемые к напечатанию вырезки из повременных изданий, выходящих в местностях, где не введена военная цензура в полном объеме (ст. 6, ч. 2).

Ст. 36. Набор повременных изданий разрешается типографиям лишь при предъявлении редактором разрешительного на предварительный набор и печатание билета за подписью местного военного цензора.

Ст. 37. Набор и печатание неповременных изданий разрешается типографиям лишь по рукописям, уже просмотренным местным военным цензором, с точным исключением всех недозволенных мест, и снабженным разрешительною надписью, помещенной на обороте заглавного листа. Рукопись должна быть скреплена по листам рукою цензора и выдается сим последним представившему ее лицу под расписку.

Ст. 38. Издания, вышедшие в свет вне театра военных действий, допускаются к обращению лишь с разрешения местного военного цензора.

Ст. 39. Если в упомянутых в предыдущей статье изданиях будут содержаться сведения, разглашение коих будет признано военным цензором опасным для военных интересов государства, содержащие такого рода сведения статьи и рисунки вырезаются или заштемпелевываются.

Ст. 40. Редакторы повременных изданий обязаны представлять военному цензору набранные номера изданий в гранках в следующие сроки: а) для ежедневного утреннего издания – не позже как за 5 часов до выпуска его в свет и б) для ежедневного вечернего издания – не позже как за 2 часа до выпуска его в свет.

Ст. 41. Представляемые в военную цензуру книги, рукописи, рисунки и т. п. произведения тиснения должны быть рассматриваемы без всякого отлагательства. Рассмотрение повременных изданий должно быть закончено: а) ежедневных изданий – не позже как за 3 часа до выпуска в свет номера утреннего издания и не позже как за 1 час до выпуска в свет – для вечернего издания; б) еженедельных изданий – не позже суток со времени представления набранного пробного номера или рукописи цензору, и в) ежемесячных изданий – не позже трех суток со времени представления рукописи.

ГЛАВА V. О типографиях, литографиях, металлографиях и заведениях, производящих и продающих принадлежности тиснения, и о книжной торговле на театре военных действий.

Ст. 42. Надзор за типографиями, литографиями и металлографиями, а также за заведениями, производящими и продающими принадлежности тиснения и за книжную торговлю сохраняется за существующими установлениями надзора за сими заведениями. Сверх того, командующим армиями и главным начальникам военных округов предоставляется право в случае надобности возлагать надзор также на особо назначенных военных цензоров или должностных лиц.

Ст. 43. Открытие заведений для тиснения разрешается штабами армий и военных округов, согласно действующим узаконениям о печати.

Ст. 44. Заведениям для тиснения воспрещается печатать всякого рода произведения в неразрешенном военном цензором виде; никакие позднейшие изменения и дополнения не допускаются.

Ст. 45. Содержатель заведения для тиснения или управляющий оным обязан представлять сверх указанных в действующих узаконениях о печати экземпляров отпечатанных в этом заведении изданий, еще два экземпляра местному военно-цензурному установлению.

Ст. 46. Заведения для тиснения могут выпускать в свет отпечатанные в них произведения лишь после того, как представленные ими военному цензору отпечатанные экземпляры будут последним сличены и найдены тождественными с разрешенным военной цензурой к напечатанию подлинником. В последнем случае цензор выдает заведывающему заведением для тиснения разрешительный на выпуск издания в свет билет.

ГЛАВА VI . О военной цензуре почтовых отправлений и телеграмм.

Ст. 47. Лицам, на коих возлагаются обязанности военных цензоров на театре военных действий, предоставляется вскрывать, просматривать и делать выемки всех почтовых отправлений и телеграмм, за исключением указанных в ст. 4 сего положения.

Ст. 48. Военная цензура почтовых отправлений и телеграмм вне театра военных действий устанавливается, по соглашению главного начальника военного округа с главным местным почтово-телеграфным начальником в тех учреждениях почтово-телеграфного ведомства, производящих непосредственный обмен с заграничными почтово-телеграфными учреждениями, в коих это будет признано необходимым главным начальником военного округа.

Ст. 49. Просмотр получаемых по почте из-за границы периодических изданий, бандерольных отправлений с печатными произведениями, книг и вообще всяких произведений тиснения возлагается, согласно существующему порядку, на подлежащие установления иностранной и почтовой цензуры.

Ст. 50. Просмотр почтовых отправлений и телеграмм производится исключительно в помещениях учреждений почтово-телеграфного ведомства.

Ст. 51. Вскрытие всякого рода почтовых отправлений производится в присутствии военного цензора и двух чинов учреждения порядком, определенным в постановлениях по почтовой части.

О каждом вскрытии заказного или страхового отправления, а равно посылки без цены, составляется акт за подписью лиц, присутствовавших при вскрытии.

На оболочках вскрытых простых писем взамен составления акта делается отметка «вскрыто военной цензурой», с приложением именной печати военного цензора.

Ст. 52. Почтовые отправления или вложения оных, не пропущенные военной цензурой, конфискуются. Если военной цензурой не будет пропущена только часть почтового отправления, то после уничтожения недозволенного (путем заштемпелевания, уничтожения отдельных страниц и т. п.), такое отправление отсылается по назначению.

Ст. 53. При конфискации заказного отправления, а равно части или всего вложения страхового отправления оставляется акт с подробным перечислением как всего вложения, так и конфискованной его части. Акт подписывается лицом, исполняющим обязанности военного цензора, и двумя старшими чинами почтового учреждения, присутствовавшими при вскрытии. Получателю и отправителю заказного и страхового отправления предоставляется право получения копии акта.

Ст. 54. На театре военных действий для удобства просмотра отправлений, подлежащих на основании почтовых постановлений приему на почту закрытыми, подавателям сих отправлений предоставляется, в изъятие из означенных постановлений, предъявлять их открытыми с тем, чтобы, по просмотре вложения военным цензором, отправления заделывались установленным порядком на глазах подавателя.

Ст. 55. На театре военных действий адресатам предоставляется заявлять, чтобы адресованные на их имя заказные и страховые отправления вскрывались и просматривались в их присутствии. Означенные заявления осуществляются лицами, на коих возложены обязанности военных цензоров, в мере возможности.

Ст. 56. Почтово-телеграфное ведомство не отвечает за недоставление почтовых отправлений и вложения оных, если таковые конфискованы военной цензурой на основании предшедших статей.

Ст. 57. В отношении международных почтовых отправлений, в коих будет обнаружено что-либо недозволенное военной цензурой, соблюдаются правила, установленные международными соглашениями по почтовой части.

Ст. 58. Телеграммы, не разрешенные военной цензурой, задерживаются.

Ст. 59. При задержании телеграмм как внутренних, так и международных соблюдаются соответствующие постановления по телеграфной части и правила международной телеграфной конвенции и регламента международной службы, причем, однако, военному начальству предоставляется право, в тех случаях, когда оно признает нужным, делать распоряжение об оставлении отправителя без уведомления относительно задержания его телеграммы.

Ст. 60. Телеграммы, составленные на условном или шифрованном языке (постановления по телеграфной части, ст.ст. 29-32), не допускаются, за исключением посылаемых правительственными учреждениями, а также иностранными дипломатическими и консульскими представителями, на бланках с присвоенными им печатями.

ГЛАВА VII. О военной цензуре речей и докладов на театре военных действий.

Ст. 61. На театре военных действий с введением военной цензуры в полном объеме произнесение речей и докладов в публичных собраниях (Уст. пред. прест., ст. 115-1 прил., по прод. 1906 г.) допускается не иначе, как с разрешения подлежащих (ст. 14) военно-цензурных установлений.

Ст. 62. Тексты или подробные конспекты речей или докладов, предположенных к произнесению или прочтению в собраниях (ст. 61), должны представляться в военно-цензурные установления не позже, как за двое суток до назначенного для собрания дня

О разрешении или воспрещении указанных текстов или подробных конспектов речей или докладов устроители собрания извещаются за сутки.

Ст. 63. Речи и доклады, тексты или подробные конспекты которых не имеют разрешительной надписи военной цензуры, не допускаются к произнесению.

Ст. 64. Наблюдение за исполнением вышеизложенных правил возлагается на военно-цензурные установления и на чинов отдельного корпуса жандармов и общей полиции.

Ст. 65. В случае уклонения оратора или лектора от разрешенного военной цензурой текста или конспекта речи или доклада, собрание немедленно закрывается присутствующим на собрании чином полиции.

ГЛАВА VIII . Об ответственности за нарушение постановлений о военной цензуре на театре военных действий.

Ст. 66. Виновные в нарушении постановлений о военной цензуре, где таковая введена в полном объеме (ст. 6, ч. 2), если не подлежат более строгой ответственности на основании уголовных законов, подвергаются взысканиям, налагаемым и приводимым в исполнение в порядке, в ст.ст. 67-81 установленном.

Ст. 67. Виновные в сообщении в публичной речи или докладе сведений, не содержащихся в разрешенном военной цензурой их тексте или конспекте (ст. 61), подвергаются взысканию в размере от 100 до 2.000 рублей или заключению в тюрьме на время от одного до шести месяцев.

Ст. 68. Виновные в помещении в повременном издании сведений или изображений вопреки воспрещению военной цензуры (ст.ст. 32 и 36) подвергаются денежному взысканию от 500 до 10.000 рублей или заключению в тюрьме на время от двух месяцев до одного года.

Сверх того, при повторении указанного деяния, повременное издание может быть приостановлено на все время действия военной цензуры.

Ст. 69. Виновные в помещении в повременном издании сведений или изображений без разрешения военной цензуры (ст.ст. 31 и 36) подвергаются денежному взысканию в размере от 100 до 2.000 рублей.

В случае же помещения в повременном издании без разрешения военной цензуры всяких сведений, касающихся внешней безопасности России или вооруженных ее сил или сооружений, предназначенных для военной обороны страны, виновные подвергаются денежному взысканию в размере от 500 до 10.000 рублей или заключению в тюрьме на время от двух месяцев до одного года.

Сверх того, при повторении преступного деяния, предусмотренного в части второй сей статьи, периодическое издание может быть приостановлено на все время действий военной цензуры.

Ст. 70. Виновные в помещении в неповременном издании сведений или изображений вопреки воспрещению военной цензуры (ст.ст. 32 и 37) подвергаются денежному взысканию от 100 до 2.000 рублей или заключению в тюрьме на время от одного месяца до шести месяцев.

Ст. 71. Виновные в помещении в неповременном издании сведений или изображений без разрешения военной цензуры (ст.ст. 32 и 37) подвергаются денежному взысканию в размере от 25 до 300 рублей.

В случае же помещения в неповременном издании без разрешения военной цензуры всяких сведений, касающихся внешней безопасности России или вооруженных ее сил или сооружений, предназначенных для военной обороны страны, виновные подвергаются денежному взысканию в размере от 100 до 2.000 рублей или заключению в тюрьме от одного до шести месяцев.

Ст. 72. Ответственность за содержание помещенных в повременных изданиях сведений или изображений обращается, как на главного виновника, на редактора издания.

Ст. 73. Ответственными лицами за содержание помещенных в неповременных изданиях сведений или изображений могут быть: автор, издатель, типографщик (литографщик, металлографщик и т. п.) и книгопродавец.

Ст. 74. Упомянутые в предшедшей статье лица привлекаются к ответственности в следующей постепенности:

1. Автор во всех случаях, когда он не докажет, что публикации его сочинения произведены без его ведома и согласия;
2. Издатель в том случае, если имя и место жительства автора неизвестны или сей последний находится за границею;
3. Типографщик (литографщик, металлографщик и т. п.), когда ни автор, ни издатель неизвестны, или когда местопребывание их не открыто, или когда они находились за границею;
4. Книгопродавец, в том случае, если на продаваемом экземпляре сочинения не выставлено имени и места жительства типографщика (литографщика, металлографщика и т. п.).

Ст. 75. Виновный в распространении на театре военных действий без разрешения военной цензуры неповременных изданий, вышедших в свет в прочих местностях (ст. 38), подвергаются денежному взысканию от 100 до 2.000 рублей.

В случае же, если в таком издании содержатся сведения, касающиеся внешней безопасности России или вооруженных ее сил или сооружений, предназначенных для военной обороны страны, виновный подвергается денежному взысканию от 500 до 10.000 рублей или заключению в тюрьме на время от двух месяцев до одного года.

Ст. 76. Виновный в распространении на театре военных действий без разрешения военной цензуры неповременных изданий, вышедших в свет в прочих местностях (ст. 38), подвергается денежному взысканию от 25 до 300 рублей.

В случае же, если в таком издании содержатся сведения, касающиеся внешней безопасности России или вооруженных ее сил или сооружений, предназначенных для военной обороны страны, виновный подвергается денежному взысканию от 100 до 2.000 рублей или заключению в тюрьме на время от одного до шести месяцев.

Ст. 77. Содержатель типографии, литографии, металлографии и т. п. заведения или управляющий оным, виновный в отпечатании произведения, не снабженного разрешительной надписью военной цензуры или в измененном против разрешенного военной цензурой изложении (ст. 44), подвергается, если не подлежит по сему закону более строгой ответственности, денежному взысканию от 25 до 300 рублей или заключению в тюрьме на время от двух недель до трех месяцев.

Ст. 78. Дела о нарушении военной цензуры возбуждаются штабами армий, флота или военных округов, а также установлениями и должностными лицами по делам печати, по принадлежности.

Ст. 79. Чины жандармского корпуса и общей полиции, установив факт нарушения постановлений о военной цензуре, препровождают все по сему случаю делопроизводство указанным в предшедшей (78) статье установлениям.

Ст. 80. Указанные в ст. ст. 67-72 и 75-77 сего положения взыскания налагаются властью командующих армиями или флотом, а в местностях, им не подчиненных, - главных начальников военных округов.

Ст. 81. Когда в выпущенных в свет произведениях тиснения заключаются признаки нарушений, в ст.ст. 67-72 и 75-77 предусмотренных, то на отдельные или на все экземпляры этих произведений может быть наложен арест по распоряжению штабов армий, флота или военных округов, а также установлений и должностных лиц по делам печати, представляющих о сем на решение подлежащей власти (ст. 80), которою распоряжение об аресте должно быть оставлено в силе или отменено.

Арест заключается в отобрании предназначенных к распространению вышедших в свет повременного или неповременного изданий, кроме тех экземпляров, которые перешли уже во владение третьих лиц для собственного их употребления. При этом налагается арест также на стереотипы и другие принадлежности тиснения, заготовленные для напечатания арестованного экземпляра произведения тиснения, если бы содержатель заведения для тиснения или управляющий оным пожелали сохранить их до истечения срока действия военной цензуры (ст. 10).

ГЛАВА IX. Об обжаловании действий, распоряжений и постановлений военно-цензурных установлений и об исполнении сих постановлений.

Ст. 82. Жалобы на действия и распоряжения военно-цензурных установлений приносятся в 3-х дневный срок со дня объявления о последовавшем действии и распоряжении:

- а) на театре военных действий – командующим армиями и главным начальникам военных округов; решения командующих армиями и главных начальников военных округов могут быть обжалованы главнокомандующему;
- б) вне театра военных действий – местным военно-цензурным комиссиям, а на последние – главной военно-цензурной комиссии.

Ст. 83. Решения главнокомандующих, а также утвержденные военным министром решения главной военно-цензурной комиссии почитаются окончательными.

Ст. 84. Жалобы на постановления командующих армиями и главных начальников военных округов о наложении взысканий за нарушение правил, изложенных в ст.ст. 67- 72 и 75-77 сего положения, приносятся в 3-х дневный срок со дня объявления обжалываемого постановления главнокомандующему, решение которого почитается окончательным.

Ст. 85. Принесение жалобы не приостанавливает исполнения распоряжений и постановлений военно-цензурных установлений, Командующих армиями и главных начальников военных округов.

Ст. 86. Постановления о наложении взысканий (ст. 80) за нарушение правил, изложенных в ст.ст. 67-72 и 75-77 сего положения, приводятся в исполнение чинами полиции.

Подписал: Председатель Совета Министров, Статс-Секретарь Горемыкин .

Собрание узаконений и распоряжений Правительства. Отдел I . № 192. 20.07.1914 г. Ст. 2057.

Распоряжение, предложенное Правительствующему сенату министром юстиции.

О перечне сведений и изображений, касающихся внешней безопасности России и ее военно-морской и сухопутной обороны, оглашение и распространение коих в печати или в речах или докладах, произносимых в публичных собраниях, воспрещается на основании статьи I отдела II Закона 5 июля 1912 года, об изменении действующих законов о Государственной измене путем шпионства, и статьи II Высочайшего Указа Правительствующему Сенату от 20 июля 1914 года.

Министр юстиции 26 июля 1914 г. предложил Правительствующему сенату для опубликования сообщенный министром внутренних дел перечень сведений и изображений, касающихся внешней безопасности России и ее военно-морской и сухопутной обороны, оглашение и распространение коих в печати или в речах или докладах, произносимых в публичных собраниях, воспрещается на основании статьи I отдела II Закона 5 июля 1912 года об изменении действующих законов о государственной измене путем шпионства, и статьи II Высочайшего указа Правительствующему сенату от 20 июля 1914 года, присовокупив, что означенный перечень, изданный взамен перечней, опубликованных в №№ 170 и 191 Собрания узаконений и распоряжений Правительства от 12 и 20 июля 1914 года, рассмотрен Советом министров 24 июля и удостоился Высочайшего рассмотрения того же числа.

Перечень сведений и изображений, касающихся внешней безопасности России и ее военно-морской и сухопутной обороны, оглашение и распространение коих в печати или в речах или докладах, произносимых в публичных собраниях, воспрещается на основании статьи 1 отдела II закона 5 июля 1912 года об изменении действующих законов о государственной измене путем шпионства, и статьи 11 высочайшего указа правительствующему сенату от 20 июля 1914 года

(Издан взамен перечней, опубликованных в №№ 170 и 191, отдел I, Собрания узаконений и распоряжений Правительства от 12 и 20 июля 1914 года).

- 1) Об устройстве, составе и численности всякого рода частей сухопутных и морских сил, а равно учреждений военного и морского ведомств; об изменениях в устройстве, составе и численности сих частей и учреждений.
- 2) О личном и командном составе войсковых частей и учреждений военного и морского ведомств.
- 3) О вооружении, снаряжении, обмундировании, довольствии, санитарном состоянии, всякого рода технических средствах и боевых качествах армии и флота; о боевых и морских качествах строящихся и намеченных к постройке военных судов.
- 4) О назначении, современном состоянии, вооружении, снаряжении и снабжении крепостей, укреплений, морских баз и военных портов; о проектировании новых и упразднении существующих, о численности и составе их гарнизонов.
- 5) О местах расположения и о передвижении частей и учреждений, указанных в п. 1, а равно учреждений добровольной санитарной помощи.
- 6) О производстве всякого рода работ в крепостях, укреплениях, морских базах, военных портах, на судах флота, на заводах по изготовлению заказов военного и морского ведомств; и о подготовке позиций.
- 7) О боевой готовности армии и флота.
- 8) Сведения, указывающие на начало мобилизации определенных частей и учреждений, указанных в п. 1, о ходе мобилизационных работ и окончании мобилизации, о готовности означенных частей и учреждений к перевозке на театр военных действий, о прибытии туда как сих частей и учреждений, так и отдельных лиц, а также о всякого рода распоряжениях различных министерств, поскольку они касаются мобилизации и сосредоточения армии и флота на театре военных действий.
- 9) О порядке укомплектования во время войны частей и учреждений, указанных в п. 1.
- 10) О сооружениях, провозоспособности и техническом состоянии железных дорог, о работах на них, производящихся с целью развития провозоспособности, а также о деятельности их по перевозке войск и военных грузов; о постройке новых железных дорог на театре военных действий.
- 11) О состоянии существующих и о сооружении новых грунтовых, шоссейных и водяных путей на театре военных действий и о работах, производящихся на них.
- 12) О техническом состоянии разного рода телеграфных и телефонных линий и учреждений на театре военных действий, в том числе протяжении и направлении упомянутых линий, как военных и морских, так и правительственных, земских и частных, о станциях, беспроволочного телеграфа во всей Империи; о проведении новых телеграфных и телефонных линий на театре военных действий.
- 13) О стратегических и тактических свойствах местности театра войны.
- 14) О высочайших смотрах и объездах войск, а также о проводах и следовании войсковых частей, начальствующих лиц и отдельных офицеров армии и флота.

- 15) О Высочайших приказах в той их части, которая касается как отдельных лиц, так и целых частей и учреждений, указанных в п. 1.
- 16) О содержании писем и телеграмм лиц, входящих в состав армии и флота.
- 17) О занятиях, всякого рода упражнениях и стрельбах армии и флота.
- 18) О производстве поверочных и опытных мобилизаций частей и учреждений, указанных в п. 1.
- 19) О военных и военно-морских мероприятиях России за границу.
- 20) О предположениях и действиях армии и флота и о всякого рода военных событиях, а равно о всякого рода слухах, к ним относящихся.
- 21) О заготовлениях для нужд военного и морского ведомств как в России, так и за границу.
- 22) О потерях в личном и материальном составе армии и флота, о фамилиях выбывших из строя.
- 23) О поимке шпионов, о суде над ними и о приведении в исполнение приговоров.
- 24) О волнениях среди жителей занятых нашими войсками областей, о железнодорожных, пароходных и других катастрофах, а равно об эпидемиях на театре военных действий, о взрывах и пожарах в частях и учреждениях, указанных в п. 1.
- 25) Фотографические снимки, эстампы, рисунки и т. п. изображения, могущие дать сведения, не подлежащие распространению на основании сего перечня.

Примечание. Действие настоящего перечня не распространяется на те сведения, кои опубликованы или впредь будут опубликованы Правительствующим Сенатом, либо военным и морским ведомствами или же разрешены будут к опубликованию названными ведомствами.

Воспрещение сие действительно в течение года со дня опубликования.

Подписал: Министр Внутренних Дел Н. Маклаков[5].

Собрание узаконений и распоряжений Правительства. Отдел I . № 203. 26.07.1914 г. Ст. 2079.

[1] Имеется в виду прежде всего главнокомандующий армиями фронта. [2] Николай II (1868-1918) – старший сын Александра III, последний всероссийский император (1894-1917). Придерживался консервативных взглядов, но из-за нарастания недовольства под давлением высшей бюрократии проводил либеральные реформы. В его царствование была введена государственная монополия на выделку и продажу водки, действовал золотомонетный стандарт (1897-1914), была построена Транссибирская железная дорога и резко ускорилось освоение Сибири, введена конституция: появился двухпалатный парламент, ограниченная свобода печати, многопартийная система; крестьяне были освобождены от личной и отчасти поземельной зависимости от общины, резко ускорилось развитие начального образования (к 1917 Россия была на пороге установления его всеобщности), было введено страхование рабочих крупных и средних предприятий от несчастных случаев и болезней. Экспансия на Дальнем Востоке привела к поражению в русско-японской войне (во многом к этому привели личные действия Николая), однако Россия сохранила приобретенное в его царствование влияние в Северной Манчжурии и Монголии. Страна при Николае II развивалась в общем успешно: в 1909-1913 темпы экономического роста были первыми в мире, имел место

"Серебряный век" русской культуры. Был заключен с Великобританией, Россия вынуждено вступила в I мировую войну и вела ее с переменным успехом. Николай II был сторонником неприкосновенности частной собственности и решительно отвергал требования низших классов об ее насильственном переделе. В 1915-1916 император вопреки мнению основной части правящей элиты (включая большую часть высшей бюрократии) отказался от введения контроля Думы над правительством. Был свергнут в результате восстания петроградских рабочих и солдат, поддержанного Государственной думой и военным командованием. Арестован Временным правительством, расстрелян большевиками. [3] Горемыкин Иван Логгинович (1839-1917) – государственный деятель, министр внутренних дел (1895-1899), член Государственного совета, председатель Совета министров (1906 и 1914-1916). В качестве министра оставил без движения подготовленные при его предшественнике И.Н. Дурново проекты дальнейшего ограничения прав земства и не допустил вступления в силу уже утвержденного Лечебного устава, лишавшего земства контроля над его больницами и приемными покоями), предлагал ввести земство в Белоруссии и Правобережной Украине. Был уволен из-за интриг министра финансов С.Ю. Витте. В качестве председателя Совета проводил консервативную политику и оказался неспособен успешно взаимодействовать с Государственной думой. В 1906 добился роспуска I Думы, в 1915 возражал против соглашения с Прогрессивным блоком. В 1917 арестован Временным правительством, вскоре освобожден. Убит бандитами. [4] Не приводится. [5] Маклаков Николай Алексеевич (1871-1918) – государственный деятель, черниговский губернатор (1909-1912), министр внутренних дел (1912-1915), затем член Государственного совета. Был сторонником абсолютной монархии, в бытность губернатором по отношению к земству "сразу занял непримиримую позицию" (Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. 2. М., 1997. С. 94). В качестве министра провоцировал конфликты с Государственной думой для ее роспуска и лишения законодательных полномочий. Пытался бороться с общественными организациями. Уволен из правительства как одиозный для Думы министр для налаживания отношений с ней. 28.2.1917 арестован, расстрелян по решению СНК в ответ на покушение на В.И. Ленина.